



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/21/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
דגנית קציר-ברין

משולם רם, ת.ז. 54705918

התובע:

באמצעות ב"כ: עו"ד שמיר מסיקה כנרת
שד' העצמאות 38 בת-ים
טל': 03-5080088 פקס: 153-777080882

נגד

חכימיאן יוסף, ת.ז. 033625740

הנתבע:

באמצעות ב"כ: עו"ד עמבר אבי
רח' כנרת 5, בני ברק (בנין בסר 3)
טל': 072-2150777 פקס: 072-2150888

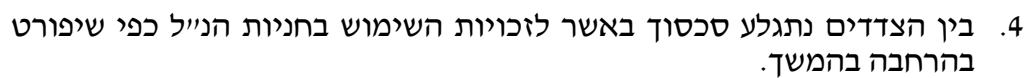
פסק דין

א. כללי

1. הצדדים להליך הם בעלי דירות בבית המשותף שברחוב ארלוזורוב 5 בחולון. הבית המשותף ידוע גם כגוש 7170 חלקה 50 (להלן: "**הבית המשותף**" או "**הבית**").
 2. התובע הוא בעלים רשום של דירה (תת חלקה 8) לה צמודה חנייה בשטח של 8 מ"ר המסומנת **באות ב'** בתשריט תיקון צו הבית המשותף (להלן: "**חניית התובע**").
 3. הנתבע הוא בעלים של דירה אחרת באותו הבית (תת חלקה 2), לה צמודה חנייה בשטח של 8 מ"ר המסומנת בתשריט דלעיל **באות א'** (להלן: "**חניית הנתבע**").
- מצג שתי החניות, הוא אלכסוני (משופע) כמודגם באמצעות קטע מתוך תשריט תיקון צו רישום הבית המשותף שלהלן (על גביו הוספו הערותיי):



**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**



טענות התובע:

5. חניית התובע היא החנייה הראשונה בשורת החניות בבית, כאשר מצדה האחד מצויה החצר הקדמית (גינה) של הבית המשותף, ומצדה השני ממוקמת חניית הנתבע.
6. רכבו של הנתבע פולש לעבר חניית התובע.
7. בין הצדדים התנהל הליך קודם, שמספרו 280/14, במסגרתו עתר הנתבע לשינוי צו רישום הבית המשותף ביחס למיקום חניית הנתבע.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/21/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ההליך הקודם נמחק בהחלטה מיום 2.12.2015.

8. לטענת התובע, הנתבע פועל על דעת עצמו ובניגוד לדין, תוך שינוי המצב בשטח והסגת גבול חניית התובע, ובכך מונע ומפריע לשימוש בחניית התובע. כמו כן, עושה הנתבע שימוש באמצעים שונים כגון הצבת עמודים נמוכים מברזל ובטון והצבת מיטלטלין כגון קרוואן/נגרר בניצב לשביל הגישה ובכך הוא מונע מאת התובע את השימוש בחנייתו.

9. התובע עותר להורות לנתבע להסיר את העמודים אותם התקין בשטח החנייה ולהוציא כל כלי רכב או חפץ שהוצבו בניצב לשביל הגישה בשטח החנייה, באופן המפריע או המונע את השימוש בחניית התובע. כמו כן, מבוקש להורות לנתבע להימנע מלהציב או להחנות את רכבו ו/או להציב מיטלטלין אחרים מכל סוג אשר יהא בהם כדי למנוע או להפריע לשימוש בחניית התובע.

10. התובע עותר לסנקציה כספית בגין הפרה עתידית של הנתבע את הוראות פסה"ד (ככל שיינתנו לטובתו) ולחייב הנתבע בהוצאות המשפט.

טענות הנתבע:

11. המדובר בתביעה המסלפת את המציאות ומציגה תמונה מעוותת של הדברים, על מנת ליצור עילת תביעה "יש מאין".

12. משניתנה החלטה המורה על מחיקת ההליך הקודם (280/14) בעניין תיקון צו רישום הבית המשותף נעדרת המפקחת סמכות לדון גם בתביעה זו שכן עניינה דומה.

13. בין הצדדים קיים סכסוך רב שנים על מיקום החנייה ועד כה לא הושגו הבנות.

14. התובע עשה דין לעצמו שעה שהניח שרשרת ברזל סביב העמוד הצפון- מזרחי של הבית המונעת מהנתבע לעשות שימוש בחנייתו.

15. ככל שלתובע קיימות טענות, הרי שעליו להפנותן אל בעלי הדירות בבית, אשר הקימו גינה בבית באופן המקשה על התובע לעשות שימוש בחנייתו.

16. המדובר בתביעה קנטרנית ומיותרת לחלוטין, שכן התובע מצליח להחנות את רכבו ללא כל הפרעה גם מקום שהוקמו העמודים הרלבנטיים.

17. העמודים הוקמו על ידי הנתבע לשם הפרדה ברורה בין מקומות החנייה של הצדדים והם מצויים בגבול חניית התובע, וזאת משום שהתובע חדר עם רכבו עמוק לתוך שטח חניית התובע.

18. בשל שינוי נסיבות אישיות, החל משנת 2014 ביקש הנתבע להתחיל להשתמש בחנייתו, או אז התברר לו כי התובע לא מאפשר לו זאת, שכן, ברגע שהתובע מחנה את רכבו בחנייתו, הוא חוסם את המעבר אל חניית התובע ובכך נמנעת מהנתבע היכולת לעשות בה שימוש. זאת ועוד, גם כאשר לא ניצב רכב בחניית



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/21/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

התובע, חוסס התובע בשרשרת ברזל את שטח חנייתו ובכך מונע את המעבר לחניית הנתבע.

19. מבדיקת תיק הבניין מתברר כי כבר בעת כניסת כלל הקונים לדירותיהם (תחילת שנות ה-70 של המאה הקודמת) הבחינו הרוכשים של 4 חניות, כי שטחי החניות שהוקצו להם אינם תואמים שטחי חניות רגילים ומקובלים, הנרכשים דרך כלל בבית משותף. עוד עולה כי כנגד הקבלנים שהקימו את הבית הוגש כתב אישום, בשל בנייה לא חוקית של חניות.

20. תיקון צו הבית המשותף ובכלל זאת תיקון תשריט הבית המשותף שנעשה בשנת 1973, במסגרתו הועתקה חניית התובע והוצבה צפונית לחניית הנתבע, נעשה שלא על פי דין, שכן היה צריך לשנות את התשריט בשל התנגדות מהנדס תנועה לתיקון.

21. הנתבע רכש את דירתו כאשר בתיק הבניין קיימים שני תשריטים שונים זה מזה, ואין כל אפשרות לדעת היכן ממוקמות החניות באופן סופי ומוחלט.

22. תשריט הבית המשותף אינו נכון ויש לשנותו. שינוי התשריט עשוי אף לפתור את בעיית החנייה שנוצרה כפי שפורט בכתב התביעה.

23. אין כל אפשרות לעשות שימוש בחניית הנתבע מבלי לעבור דרך חניית התובע.

24. מאחר שהתובע חסס את הדרך לחניית הנתבע באמצעות שרשרת ברזל לא מצליח הנתבע להכניס כלי רכב לחנייתו. הפעם היחידה בה יכול היה הנתבע להכניס רכב קטן לחנייתו היה כאשר השרשרת לא הייתה במקומה והנתבע נכנס דרך הגינה ודרך חניית התובע.

25. הנתבע פעל להצבת עמודים בגבולות חנייתו בשל העובדה שהתובע הוא זה אשר חדר ופלש לחנייתו ורק כך ניתן היה למנוע את פלישת התובע. התובע מתנהל בבריונות.

26. אין כל שינוי מצב בשטח והתובע יכול להחנות את רכבו ללא כל הפרעה.

ג. מהלך הדיון

27. התביעה הוגשה ביום 18.1.2017 כאשר ביום 29.10.17 הגיש התובע בקשה לסעד זמני דחוף.

28. הבקשה לסעד זמני דחוף נמחקה על ידי בהחלטה מיום 6.11.2017 תוך שנקבע כי הוצאותיה יילקחו בחשבון בסיום ההליך.

29. ביום 29.5.2017 התקיים דיון במהלכו קבעתי ביקור במקום בנוכחות הצדדים ליום 4.6.2017.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/21/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

30. ביום 20.6.2017 ניתנה החלטה לפיה לאור ממצאי ביקורי מוצע לצדדים למנות מודד מוסכם, אשר יקבע את גבולות החניות בשטח. כמו כן, הוצע לסלק את העמודים שהוצבו בשטחי החניה ולקיים ביקור נוסף בנוכחות הצדדים והמודד.

31. התובע הודיע כי הוא מסכים להצעה אולם, לגישת הנתבע, מאחר שתשריט הבית המשותף שגוי ראוי להכין תחילה תשריט עדכני ורק לאחר מכן יש לקבוע את מיקום החניות.

32. בהחלטתי מיום 14.9.2017 הבהרתי כי בהעדר הסכמה למתווה שהוצע, רשאי כל צד להגיש חוות דעת מטעמו.

33. לדיון שהתקיים ביום 28.3.18 לא הביא התובע את המודד שהגיש חוות דעת מטעמו. חלף קיום הדיון הסכימו הצדדים לבצע "ניסוי חנייה" בנוכחותי, שבמהלכו יוסר עמוד נמוך (מגודר בתיל) אותו הציב הנתבע ויוזז הנגרר שהוצב, על מנת לאפשר בחינת האפשרות לחניית כלי הרכב של שני הצדדים זה לצד זה במקביל לשבילי הכניסה לבית.

34. "ניסוי החנייה" נערך ביום 9.8.2018 בנוכחות הצדדים ובאי כוחם. רשמי מאותו "ניסוי החניה" יפורטו בפרק הדיון וההכרעה.

35. לאחר ניסוי החניה עתר התובע בבקשה נוספת למתן צו מניעה זמני בעקבותיה נקבע על ידי ביום 9.8.2018 הסדר חניה שבועי ("שבוע- שבועי") וזאת עד למתן הכרעה בהליך.

36. ביום 20.1.2019 וביום 21.5.19 התקיימו דיוני הוכחות במהלכם העידו מטעם התביעה: התובע והמודד גדסי יגאל, ומטעם ההגנה העידו: האדריכל יחי אמסילי והנתבע בעצמו.

37. הצדדים הגישו סיכומי טענות בכתב, ועתה אני נדרשת להכריע בתביעה.

ד. דיון והכרעה

38. לאחר שעיינתי בכתבי הטענות, בנתוני המרשם, ובראיות שהוצגו בפניי, לרבות רשמי משני הביקורים שנערכו במקום, מצאתי לקבל את התביעה והכל כפי שיפורט להלן.

לשם הבהרת התמונה, מצאתי לפרט, בקצרה, בפתח הדיון, אודות הרקע לסכסוך באופן שיקל על הבנת הדברים והבעייתיות הקיימת.

הרקע לסכסוך

39. הבית המשותף מושא ההליך נרשם בשנת 1971 ונרשם לו תקנון מוסכם. עיון בתשריט הבית, נכון למועד הרישום, מלמד כי כלל החניות ניצבות במצג אלכסוני.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/21/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

חניית הנתבע הודגמה בתשריט רישום הבית המשותף כחניה **הצפונית** (הראשונה בסדר החניות) ואילו חניית התובע הודגמה דרומית לה (**השנייה** בסדר החניות).
חניות התובע והנתבע עפ"י אותו תשריט סמוכות זו לזו ומידותיהן זהות 8 מ"ר (רוחב החניה הוא 2 מ' ואורכה 4 מ').
שנתיים לאחר מועד רישום הבית המשותף (בשנת 1973) תוקן צו רישום הבית המשותף.
התיקון התבטא **בהעתקת** חניית התובע צפונה באופן שזו הפכה להיות מאותה עת החניה **הצפונית ביותר** ו"**הראשונה**" בסדר החניות בבית (בין שורת העמודים הראשונה - הצפונית) כאשר לא חל כל שינוי במיקום חניית הנתבע. כתוצאה מכך הפכה חניית הנתבע, בפועל, להיות **השנייה** בסדר החניות, כשהיא ממוקמת בין שורת העמודים הדרומית.

כאמור, תיקון הצו העתיק את חניית התובע קרוב יותר לגדר חזית הבית המשותף לכיוון צפון לאזור שורת העמודים הראשונה (הצפונית) של הבית.

יוטעם כי תיקון צו הרישום הנ"ל נעשה בהסכמת כל בעלי הדירות אשר חתמו על גבי תשריט התיקון.

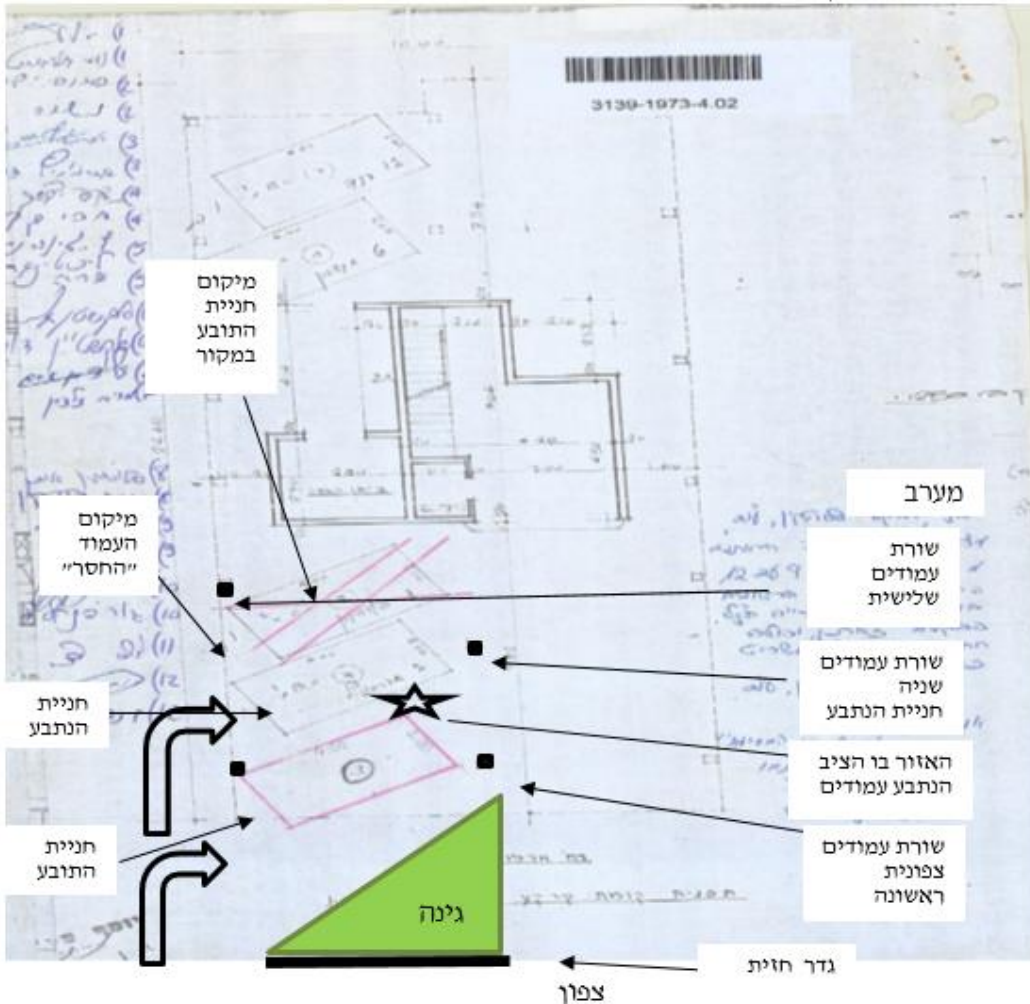
להלן יובא תשריט תיקון צו הבית המשותף המדגים את המצב בפועל, לאחר השינוי שנתבקש (עליו התווספו הערותיי).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/21/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין



מסקנותיי מהביקורים במקום

40. בעת ביקורי במקום נוכחתי כי על אף שתשריט הרישום (והתיקון) מדגימים מזרחית לחניות הרלבנטיות שני עמודי בנין בלבד, הרי שבפועל קיים ביניהם עמוד נוסף.

41. הימצאותו של עמוד זה אינה מאפשרת רדיוס סיבוב ותמרון של רכב בממדים סבירים לשם כניסה ישירה לחניית הנתבע מתוך שביל הגישה המיועד לכלי רכב (שביל המצוי מזרחית לחניות).

התרשמתי כי לו המצב בפועל היה כפי שמודגם בתשריט, דהיינו ללא העמוד השני בשורת העמודים המזרחית, יכול שמצוקת החניה של הנתבע הייתה נפתרת, ברם, כתוצאה ממיקומו של העמוד הרלבנטי, אשר מצוי בפועל במקום, הגישה לחניית הנתבע מתוך שביל הגישה דלעיל היא בלתי אפשרית (אלא אם כן מדובר ברכב קטן ממדים או צר כדוגמת הנגרר שהוצב).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/21/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בנסיבות אלו "נאלץ" הנתבע לעבור עם רכבו בחניית התובע על מנת להיכנס לשטח חנייתו. במצב דברים זה, משעה שהתובע מחנה רכב בחנייתו, נמנעת מהנתבע האפשרות המעשית להיכנס ולצאת מחנייתו.

42. בעת "ניסוי החנייה" שנערך (אשר כלל את הסרת כלל העמודים והשרשרת שהוצבו ע"י הצדדים) ניסה הנתבע לשכנעני כי בפועל שני רכבים מסוגלים לחנות זה לצד זה בניצב לחניות הקיימות (במקביל לשביל הגישה לבית), באופן שעשוי להביא לפתרון הבעיה שנוצרה. אולם, למרבה הצער, בעת ביצוע "ניסוי החנייה" שבוצע בנוכחותי, שוכנעתי באופן חד משמעי כי ממדי רכבי הצדדים כיום **אינם מאפשרים חניה כאמור**, וכי ככל שמתאפשרת חניה באופן הנ"ל אזי נדרשת לשם כך יכולת תמרון גבוהה וזהירות רבה אותה אין לצפות מנהג סביר.

43. הקושי בביצוע החניה בניסויי החניה נובע בעיקר ממיקום עמודי הבניין וזווית הכניסה לחניות. אציין כי ניסיונו של ב"כ הנתבע להראות כי הדבר אפשרי עלה בחיכוך צד הרכב בעמוד הבניין הצפון מזרחי.

44. זאת ועוד, ככל שנהג מיומן במיוחד יצליח בסופו של דבר לבצע חניה כאמור או אז נמנע מנהג הרכב החונה מערבית לו לצאת מרכבו דרך דלת הנהג וכך גם נוסעי הרכב החונה בצד המערבי יתקשו לצאת ממנו (בשעה שהרכב המזרחי חונה במקום).
בנסיבות אלו, הגעתי למסקנה כי חניית רכבים זה לצד זה (בניצב) כפי שנבחן ב"ניסוי החניה" גורע באופן משמעותי ומהותי מיכולתו של התובע לעשות שימוש בחנייתו ואין לכפות עליו הסדר כאמור ללא הסכמתו.

45. בנוסף, בעת ביקורי הראשון במקום הבחנתי בנגרר שהוצב, לכאורה, במיקום המשוער של חניית הנתבע. הנתבע - וטעמיו עמו - לא הציג סרטון המדגים כיצד עלה בידיו להכניס את הנגרר אל חנייתו (הגם שיש לראיה כזו משמעות בתיק זה), הלכה ידועה היא כי: **"מעמידים בעל דין בחזקתו שלא ימנע מבית המשפט ראייה שהיא לטובתו, ואם נמנע מהבאת ראיה רלוונטית שהיא בהישג ידו ואין לו לכך הסבר סביר - ניתן להסיק, שאילו הובאה הראיה הייתה פועלת כנגדו"** ע"א 55/89 קופל (נהיגה עצמית) בע"מ נ' טלקאר חברה בע"מ מד(4) 595 (הדגשה שלי דק"ב).

46. אציין כי בעת הביקור הבחנתי גם בשרשרת ברזל ומנעול שהקיפו את העמוד הצפון מזרחי (שורת עמודים ראשונה בסמוך לחניית התובע) ונועדה למנוע מאחרים להיכנס לחניית התובע.

47. על פי הנטען בידי הנתבע, שרשרת זו, הונחה על ידי התובע על מנת לחסום ממנו האפשרות להקדים ולחנות בחנייתו ובכך להצר את צעדיו.
אני דוחה טענה זו שכן מביקורי במקום מצאתי כי הקושי לבצע תמרון כניסה לחניה מונח לפתחו של הנתבע ולא לפתחו של התובע. על כן, אני מקבלת את גרסת התובע כי השרשרת הונחה על ידו כדי למנוע הפרעה של הנתבע לשימוש הסביר בחניית התובע (ולא להיפך).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/21/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

48. בנסיבות העניין ובהינתן תנאי השטח כפי שחזיתי אותם בעת ביקורי במקום אני סבורה כי אין להתיר שימוש של מי מהצדדים בשרשראות או מכשולים כלשהם. שימוש באמצעים אלו מונע שימוש סביר בחניות וברכוש המשותף המשמש לצורך תמרון (שהוא מרחב מוגבל ממילא).

49. בעת הביקור במקום, הציב המודד מטעם התובע ארבעה סמנים (בזנטים) בשטח המדגימים את מיקום "פינותיה" של חניית התובע (בהתאם למדידה גרפית שערך למול תשריט תיקון צו הבית המשותף).

נוכחתי כי על פי סימוני הפינה הצפון מזרחית של חניית התובע "נושקת" לעמוד הראשון בבית (שהוא העמוד הצפון מזרחי) בדומה ובהתאמה לתשריט תיקון צו הבית.

אני סבורה כי אופן סימון חנייה זו, כפי שביצע המודד מטעם התובע, תואם אפוא את חניית התובע. כפועל יוצא מכך, העמודים שהוצבו על ידי התובע בשטח הוצבו בפועל בתוך חניית התובע או למצער בסמוך לה ומצאתי אותם כמפריעים מהותית לשימוש בחניית התובע.

עדויות הצדדים

50. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הרי שלאחר ששמעתי את עדויות הצדדים, מצאתי להעדיף את עדות המודד מטעם התובע ביחס למיקום חניית התובע בשטח על פני עדות האדריכל מטעם הנתבע באותו עניין. האמור לעיל נקבע לנוכח התרשמותי ממומחיותו של הראשון בתחום הרלבנטי הספציפי (מדידה), הגם שהודה כי עדותו מבוססת על מדידה גרפית הנעדרת דיוק אבסולוטי (ראו עדותו בעמ' 6 לפרוטוקול מיום 21.5.2019 שורות 30-31 במסגרת הודה כי "גרפי הדיוק של המקום של החניות הוא פלוס מינוס 10-20 ס"מ").

51. התרשמותי מעדותו וגרסתו מבוססת גם על עיון בתשריט תיקון צו הבית המשותף וממצאי הביקור במקום. העדפה זו נעשית גם לנוכח העובדה שהמומחה מטעם הנתבע שהוא אדריכל במקצועו (ולא מודד) טוען למעשה כי לא ניתן לאמת כלל לא את מיקום החניה (ראו עדותו בעמ' 13 לפרוטוקול הדיון מיום 21.5.2019 שורות 7-8) לא את גבולותיהן של ההצמדות, לא את שטחי הדירות ואף לא את זהותן של הבית בשל העדר מידע מספק.

"ת. תיאורטית כשאני רואה דבר כזה יכול להיות שאנשים על פניו קנו דירה של 90 מ"ר והיא בכלל 100 מטר, מה זה מעלימים עמוד ? קרתה טעות זה נכון, בוא תן לראות נתונים כדי להבין. אני אתעלם מהטעות הזו אך כשאני עושה 1 ועוד 1 אני מבין שזה הבניין ואני לא יכול להבין שזה הבניין" ראו עמ' 13 לפרוטוקול הדיון מיום 21.5.2019 שורות 27-29.

וראו גם עמ' 14 לפרוטוקול דלעיל שורות 4-6 :

"לשאלת המפקחת :

ש. אז אולי בכלל אנחנו לא בבית הנכון?

ת. אמת."

התייחסות ליתר טענות הנתבע

52. אני דוחה את טענות הנתבע באשר להיעדר סמכות לדון בתביעה מחמת הליך קודם שהתנהל בין הצדדים. המדובר בתביעה שעניינה הסגת גבול ושימוש ברכוש המשותף ובהצמדות. סכסוך זה מצוי בתחום סמכותי העניינית



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/21/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

השיפוטית (וזאת להבדיל מסעד של תיקון צו הבית המשותף כפי שנתבקש על ידי הנתבע במסגרת ההליך הקודם).

53. בהתחשב ברמת ההוכחה הנדרשת בהליך אזרחי ובנטלי ההוכחה איני סבורה כי נדרשת הוכחה ברמה "אבסולוטית". אני סבורה כי עלה בידי התובע להרים את נטל הראיה ולהוכיח את תביעתו וזאת אף למעלה מהרמה הנדרשת. גם אם תשריט הבית שגוי (באופן שאחד מעמודי הבית המצוי בפועל "נשמט" או "נעלם" ממנו) אין בכך כדי לאיין ולשלול את כל יתר הנתונים הכלולים בו. יתרה מכך, תיקון התשריט באמצעות הוספת העמוד החסר לא תביא תועלת לנתבע.

54. בתיק 31/2020 כץ נ' קבונובסקי (נבו, 16.11.2020) אשר נדון בפני חברתי כב' המפקחת יעל ליבוביץ נדונה השאלה האם רשאי בעל דירה להקים מחיצה מפרידה בין החניה הצמודה לו לבין חניה סמוכה. בפסק הדין הנ"ל נקבע כי אין בעל הדירה רשאי לעשות כן. קביעותיה והנמקותיה של כב' המפקחת ליבוביץ בהליך דלעיל יפים לדעתי גם לענייננו ואני מוצאת לאמצם.

55. ויוטעם, לנוכח האמור לעיל אפילו היה בידי לקבל את טענת הנתבע לפיה לא ניתן למקם "באופן וודאי" את החניות (בשל חוסר במידות ומרחקים), אזי אני סבורה כי לנוכח ממצאיי הביקור במקום, ממילא אין למקם בתחומיהן או בסמוך להן עמודים או מגבלות מסוג אלו שהוצבו על ידי הנתבע.

56. סברתי, ועודני סבורה, כי פתרון למצב הקיים (מבחינת הנתבע) יכול שיימצא בדמות פתרון הנדסי - קונסטרוקטיבי שיביא להסרת העמוד המגביל (תוך ביצוע חלופה מתאימה במקום אחר), או באמצעות תיאום מועדי כניסה ויציאה מחניות הצדדים. למרבה הצער, הנתבע בחר בדרך של הצבת עמודים. התנהלות זו טרפדה כל אפשרות להידברות ואין לי אלא להצר על כך.

57. אני סבורה כי טיעוני הנתבע ביחס למיקום העמודים מיתממים – שהרי ככל שלשיתו לא ניתן לדעת את מיקומה המדויק של כל חנייה ב"אורח אבסולוטי" (ראו סעיף 44.1 לסיכומי) אזי ממילא גם אין למקם עמודים ומכשולים בגבולותיה ה"בלתי ידועים" של אותה חניה.

58. מעדות הנתבע עלה כי הוא רכש את דירתו בשלב מאוחר לתיקון הצו (למעלה מעשרים שנה לאחריו) מבלי שביצע כל שימוש בחנייתו במשך מספר שנים. למעשה, הנתבע רכש את דירתו בשנת 2006 ונכנס לגור בה בשנת 2007 (ראו עמ' 16 לפרוטוקול הדיון מיום 21.5.2019 שורה 21). הנתבע העיד בדבר הבדיקות שערך טרם רכישת הדירה או בסמוך למועד זה - :
"ת. בשום שלב, זה האזור אמרו לי זה האזור בצמוד לדקל, זו חניה אחת והחניה שלי בצמוד" (ראו עדותו בעמ' 16 לעיל שורה 34).

"היא (מוכרת דירתו – דק"ב) באה והראתה לי בשטח, אני הוצאתי את התשריט והצביע (צ"ל : הצביעה) על החניה שלי בין שני העמודים, עמדנו על השביל והיא הצביעה על השטח בין שני העמודים" ובהמשך "עמדנו על שביל הגישה לבניין בין שני העמודים. כאן נמצא הדקל כביכול, את הרכב של חניה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/21/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ב' בצמוד לדקל והחניה שלי בין שני העמודים הסמוכים לשביל הכניסה הקרובים יותר לכניסה לבית, לשורת העמודים שבכניסה לבית הרגלית למען הסר ספק." (ראו עמ' 17 שורות 40-36 לפרוטוקול הדיון מיום 21.5.2019).
ללמדנו שהנתבע היה **מודע לקיומו הפיזי של העמוד (שאינו מודגם בתשריט)** שכן חזה בו בשטח (ראו גם עדותו בעמ' 18 לפרוטוקול דלעיל שורות 30-20) ואחז בתשריט אחד (ולא שניים כטענתו) על כן יש לדחות את טענתו בעניין זה.

59. אין בידי לקבל גם את טענת הנתבע כי הגינה הקיימת בחזית הבית, לא הייתה קיימת במתכונתה הנוכחית בעת שרכש את דירתו וכי היא זו שגורמת להפרעה לחניה (ראו עמוד 16, שורות 24-26 לפרוטוקול הדיון מיום 21.5.2019); הקמת הגינה החלה בשנת 2014 או בסמוך למועד זה (ראו עמוד 19, שורות 34-29 לפרוטוקול הדיון מיום 21.5.2019). אין חולק כי הנתבע היה בעת הרלבנטית בה הוקמה הגינה בעל דירה בבית. אילו סבר הנתבע כי יש בהקמת הגינה, בתוואי שתוכנן, כדי להוות הפרעה אפשרית לשימוש בחנייה/ות יכול היה להביע מבעוד מועד התנגדות להקמתה. משנשאל הנתבע בעניין זה, לא השיב תשובה מספקת שיש בה כדי להניח את הדעת.

60. מכל מקום, הפתרונות אשר הועלו ע"י הנתבע בדמות שינויים בגינת הבית או בגדרותיו, הם פתרונות שמן הראוי היה לבדוק את היתכנותם והשפעתם על אפשרויות השימוש בחניות באמצעות מומחים רלבנטיים. ככל שהנתבע יסבור כי שינויים כלשהם ברכוש המשותף יועילו בפתרון הבעיה שנוצרה, אזי ראוי כי יביאם להחלטת בעלי הדירות במסגרת אספה כללית שתכונס לעניין זה.

61. בסיכומיו עותר התובע לסעד כספי (דמי שימוש ראויים בגין החניה). ברם, בכתב התביעה לא עתר התובע לסעד כאמור. משכך, לא מצאתי להיעתר לסעד זה בהיותו הרחבת חזית אסורה. כמו כן לא מצאתי ליתן, בשלב זה, סעד למקרה בו הנתבע יפר את הוראות פסק הדין. ככל שפסק הדין יופר רשאי התובע לנקוט בצעדי אכיפה מתאימים עפ"י הדין.

ה. סיכום

62. אשר על כן, אני מקבלת את התביעה.

אני מורה לנתבע להסיר כל חפץ או מכשול בתחומי חנייתו או בגבולותיה או ברכוש המשותף הסמוך לה וכן אוסרת עליו להקים כאלו מחדש. כן אני אוסרת עליו להניח רכב בניצב לחנייתו.

63. אך מן הטעם שלא התבקש סעד מצד הנתבע להסרת השרשרת שהוצבה על ידי התובע אני נמנעת מלהורות לו לעשות כן. עם זאת, אמליץ לתובע להימנע מהשבת השרשרת או הצבת מכשול דומה על מנת להימנע מהליך בעניין זה.

64. צו המניעה הזמני שניתן ("ההסדר השבועי") מבוטל בזאת.

65. התובע רשאי להחנות את רכבו בתחום חנייתו (המודגמת כחניה ב' בתשריט תיקון צו הבית המשותף) שבין שורת העמודים הצפונית של הבית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/21/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

66. בהתחשב במכלול נסיבות ההליך, מספר הדיונים שהתקיימו לרבות הוצאות הבקשות (אחת מהן נמחקה לבקשת התובע), הנתבע ישלם לתובע הוצאות בסך כולל של 20,000 ₪.
סך זה כולל את אגרת התביעה, שכ"ט עו"ד ושכ"ט המודד.

67. הסכום הנ"ל ישולם בתוך 60 יום מיום קבלת פסק הדין.

לאחר מועד זה, יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (18.1.2017) ועד ליום התשלום בפועל.

ניתן היום כ"ט סיון, תשפ"א (9 יוני, 2021) בהעדר. עותק יומצא לצדדים.

דגנית קציר- ברין
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין